Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maes
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TB Simatupang Gg. Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maes telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maes dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 gram dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Maes pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Bunga Sakura V Gg. Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan (masing-masing anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bunga Sakura V Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu lalu para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa Maes yang dicurigai yang menjual narkotika jenis sabu tersebut lalu para saksi langsung mendatangi orang tersebut dan para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke sumur dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari sumur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1539/NNF/20223 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram milik terdakwa Maes adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Maes pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Bunga Sakura V Gg. Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bunga Sakura V Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu lalu para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa Maes yang dicurigai yang menjual narkotika jenis sabu tersebut lalu para saksi langsung mendatangi orang tersebut dan para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke sumur dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari sumur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1539/NNF/20223 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram milik terdakwa Maes adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Hendra Manullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bunga Sakura V Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selayang Kota Medan ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa Maes yang dicurigai yang menjual narkotika jenis sabu tersebut lalu para saksi langsung mendatangi orang tersebut dan para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke sumur dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari sumur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Edi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bunga Sakura V Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa Maes yang dicurigai yang menjual narkotika jenis sabu tersebut lalu para saksi langsung mendatangi orang tersebut dan para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke sumur dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepuluh) gram dari sumur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1539/NNF/20223 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram milik terdakwa Maes adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Bunga Sakura V Gg. Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 gram ditemukan dari sumur yang jaraknya sekitar ½ (setengah) meter dari Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setiap ½ (setengah) gram dapat dijual Terdakwa kembali seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Rais Kumar;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu tersebut rata-rata sebanyak ½ gram / hari dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /1/2 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Bunga Sakura V Gg. Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Para Saksi dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari sumur sekitar ½ (setengah) meter dari Terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setiap ½ (setengah) gram dapat dijual Terdakwa kembali seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Rais Kumar;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu tersebut rata-rata sebanyak ½ gram / hari dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / ½ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bunga Sakura V Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, di tempat tersebut didapati Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu koma sepuluh) gram dari sumur, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga bila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra Manullang dan saksi Edi Gunawan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bunga Sakura V Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa Maes yang dicurigai yang menjual narkotika jenis sabu tersebut lalu para saksi langsung mendatangi orang tersebut dan para saksi melihat terdakwa membuang 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke sumur dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari sumur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Laboratorium yaitu: Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1539/NNF/20223 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram milik terdakwa Maes adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang segang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 gram

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY RESWITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENNY RESWITA, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)